

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10133/2539

บริษัท อี คิวตี้โพรเจ็คท์แอนด์โอเปอ
เรตติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

บริษัท เบต้าเอ็นจิเนียริงแอนด์เคมีคอล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 95

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษตามสัญญาว่าจ้างที่จำเลยทั้งสองว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้รับงานก่อสร้างมาจาก ก.จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลย โจทก์เป็นเพียงถูกยืมชื่อให้มาเป็นคู่สัญญากับจำเลย คู่สัญญากับจำเลยที่แท้จริงและผู้ที่ทำงานให้แก่จำเลยคือ ข. ไม่ใช่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ดังนั้นโจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ควบคุมงานและจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้โจทก์ตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว การที่คู่ความฝ่ายใดจะอ้างอิงเอกสารใดเป็นพยานหลักฐานในคดี คู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานบุคคลมาสืบประกอบถึงความแท้จริงและความมีอยู่ซึ่งเอกสาร

นั้น ๆ เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมรับแล้ว ดังนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารที่อ้างเป็นพยานเป็นเอกสารโต้ตอบทางโทรสารทางไกลจากต่างประเทศซึ่งทั่วโลกยอมรับฟังให้เป็นพยานหลักฐานได้โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลมานำสืบนั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินโบนัสจำนวน 2,733,643.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยทั้งสองเพราะมิได้ทำสัญญาตามฟ้องกับจำเลยคู่สัญญาที่แท้จริงคือนายชูเร็นเฮชเยเรียซาเรียนโจทก์ผิดสัญญาจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าจ้างโบนัสตามคำฟ้องและไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่เห็นว่า

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษตามสัญญาว่าจ้างที่จำเลยทั้งสองว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้รับงานก่อสร้างมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำเลยที่1ให้การว่าโจทก์ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยโจทก์เป็นเพียงถูกยืมชื่อให้มาเป็นคู่สัญญากับจำเลยคู่สัญญากับจำเลยที่แท้จริงและผู้ที่ทำงานให้แก่จำเลยคือนายชูเร็นหรือบริษัทยูเอไอไม่ใช่โจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนจำเลยที่2ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาดังนี้โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ควบคุมงานและจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้โจทก์ตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าวแต่โจทก์คงมีพยานบุคคลมาเบิกความ2ปากคือนายอาณัติอาภาภิรมย์และนายชินชาติวัฒนสุขชาติโดยนายอาณัติซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเบิกความประกอบสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข.2ว่าปี2533การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างจำเลยทั้งสองเพื่อก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติของสถานีย่อยบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายอาณัติเป็นผู้ลงนามในสัญญาเอกสารหมายเลข.2ดังกล่าวและมีนายชินชาติซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่าจำเลยทั้งสองได้ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานนอกจากจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแล้วยังต้องจ่ายเงินโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้แก่โจทก์อีกเมื่องานเสร็จเรียบร้อยในอัตราร้อยละ15ของค่าจ้างทั้งหมดซึ่งค่าจ้างทั้งหมดที่จำเลยทั้งสองจะต้องจ่ายให้โจทก์ประมาณ700,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งโบนัส15เปอร์เซ็นต์จะเป็นเงินประมาณ106,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นเงินไทยถึงวันฟ้องประมาณ2,700,000บาทเห็นว่านายชินชาติเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์และไม่ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการทำสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองแต่ประการใดและคำเบิกความของนายชินชาติก็เป็นคำเบิกความลอยๆมิได้เบิกความอ้างอิงถึงหลักฐานอื่นๆหรือเอกสารอื่นใดเพื่อสนับสนุนคำเบิกความของตนส่วนพยาน

เอกสารอื่นๆนอกจากเอกสารหมายเลข.2ที่โจทก์อ้างส่งต่อศาลก็มิได้มีพยานโจทก์คนใด
เบิกความรับรองเอกสารดังกล่าวพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงยังไม่มั่นคงให้รับ
ฟังว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์และคงค้างชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญา
ทั้งจำเลยที่1ซึ่งมีนายณรงค์เกษมตรุกรมการผู้จัดการจำเลยที่1มาเบิกความเป็น
พยานก็เบิกความปฏิเสธว่ามีได้ทำสัญญากับโจทก์แต่ได้ตกลงให้นายชูเร็นเป็นผู้จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญให้แก่จำเลยทั้งสองโดยนายชูเร็นได้ให้บริษัทโจทก์มาดำเนินการทำ
สัญญานายชูเร็นเป็นผู้ลงชื่อแต่เขียนชื่อนายสติฟดราโกสและมิได้มีการประทับ
ตราของบริษัทโจทก์การนำเงินไปชำระก็ไปชำระให้แก่นายชูเร็นซึ่งเท่ากับจำเลย
ที่1ยังต่อสู้อยู่ว่ามีได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์และได้ทำสัญญากับนายชูเร็นโดยใช้ชื่อ
โจทก์เป็นคู่สัญญาจะถือว่าจำเลยที่1ยอมรับว่าจำเลยทั้งสองทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ดังที่
โจทก์ฎีกาหาได้ไม่

ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีหลักฐานนำสืบว่าจำเลยทั้งสองได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
โจทก์แล้วจริงเป็นเงิน713,000.50ดอลลาร์สหรัฐและจำเลยทั้งสองก็มีได้ให้การ
ปฏิเสธนั้นเห็นว่าโจทก์คงมีนายชินชาติมาเบิกความลอยๆว่าจำเลยทั้งสองได้จ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่โจทก์เท่านั้นและที่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายเงิน
จำนวนนี้ก็หาได้หมายความว่าจำเลยยอมรับว่าจำเลยทั้งสองได้ว่าจ้างโจทก์ไม่เพราะ
จำเลยที่1ยังต่อสู่ว่าจำเลยทั้งสองทำสัญญาว่าจ้างนายชูเร็นโดยใช้ชื่อของโจทก์ซึ่ง
เท่ากับนายชูเร็นเป็นคู่สัญญาหรือได้ทำสัญญาโดยตรงกับจำเลยทั้งสองในฐานะที่เป็น
ตัวการส่วนที่โจทก์ฎีกาว่านายณรงค์พยานจำเลยเบิกความรับว่ามีการชำระเงินตาม
เอกสารหมายเลข.5และยอมรับว่าไม่มีฝ่ายใดคัดค้านก่อนลงชื่อในสัญญาจ้างเอกสาร
หมายเลข.9นั้นเห็นว่าตามเอกสารหมายเลข.5เป็นใบแสดงการชำระเงินค่าจ้างตามใบเรียก
เก็บเงินตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2533ถึงวันที่17ตุลาคม2534มิได้มีข้อความระบุว่า
เป็นการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในฐานะที่เป็นคู่สัญญาว่าจ้างกับจำเลยทั้งสองส่วนที่นาย
ณรงค์เบิกความว่าไม่มีฝ่ายใดคัดค้านก่อนลงชื่อในเอกสารหมายเลข.9ก็มีได้หมายความว่า

ว่านายณรงค์ยอมรับว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์เพราะนายณรงค์ได้เบิกความแล้วว่านายชูเร็นเป็นผู้ที่ให้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับชำระเงินที่จำเลยทั้งสองให้นายชูเร็นจัดหาผู้ควบคุมงาน

ที่โจทก์ฎีกาว่าเอกสารที่อ้างเป็นพยานเป็นเอกสารโต้ตอบทางโทรสารทางไกลจากต่างประเทศซึ่งทั่วโลกยอมรับฟังให้เป็นพยานหลักฐานได้โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลมานำสืบนั้นเห็นว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะการที่คู่ความฝ่ายใดจะอ้างอิงเอกสารใดเป็นพยานหลักฐานในคดีคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานบุคคลมาสืบประกอบถึงความแท้จริงและความมีอยู่ซึ่งเอกสารนั้นๆเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมรับแล้วเมื่อพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มั่นคงให้รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์และจะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้องจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>